DNIT

Diretoria de Infraestrutura Rodoviária

Memorando-Circular nº 219 /2014/DIR

Brasília, 14 / 10 / 2014

À Coordenação-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária e às Superintendências Regionais do DNIT

Cópia para a Coordenação de Custos em Infraestrutura/DIREX

Assunto: Preços unitários dos insumos brita e areia no âmbito dos projetos e contratos da CGMRR.

1. Achados de auditoria consignados em recentes Relatórios de Fiscalização da Controladoria Geral da União – CGU, resultantes de ações de controle realizadas no âmbito de contratos do Programa CREMA, tem mostrado, e em mais de uma Unidade da Federação, a existência de distorções significativas entre os valores estimativos do SICRO 2 e os preços de aquisição dos insumos agregado pétreo e areia praticados na região das obras, em função, segundo aquela Controladoria, da adoção de nova metodologia pela Fundação Getúlio Vargas - FGV para cotação de insumos.

2. A CGU relata que a partir das datas de referência de janeiro de 2013, os custos dos insumos do SICRO 2 vêm sendo cotados pela FGV sob nova metodologia, que além de utilizar os preços médios e não mais os menores valores coletados, passou a embutir, mesmo nos preços dos agregados, o custo do frete dos locais de ocorrência para as Capitais dos Estados. Tal fato vem causando sobrepreço nos orçamentos de projetos elaborados com base nos preços divulgados pelo SICRO 2 em virtude dos transportes comerciais dos insumos brita e areia estarem sendo computados em duplicidade nos mesmos.

3. O assunto está sendo submetido à apreciação da CGCIT/DIREX e até que haja uma solução definitiva para o problema constatado, diferentemente do entendimento da CGMRR, determino a adoção das seguintes providências no tocante a projetos e contratos no âmbito dessa Coordenação:

a. **Seja obrigatoriamente procedida a cotação dos valores de aquisição dos insumos agregado pétreo e areia**, nos locais indicados nos Croquis de Ocorrência de Materiais encaminhados pelas Superintendência Regionais para fins de elaboração de orçamentos referenciais de projetos.

b. Em todos os casos deverá ser utilizado o valor cotado como previsto na letra a. acima, devendo ser incluído o custo do transporte comercial do insumo até o canteiro da obra.

c. Na impossibilidade de realizar a cotação conforme previsto na letra a., deverão ser utilizados os valores constantes do SICRO, mas não deverá ser incluído no cálculo o custo do transporte comercial do insumo até o canteiro da obra.

d. Para contratos em vigor, celebrados com base em projetos elaborados a partir de janeiro/2013, as Superintendências Regionais deverão verificar os valores de aquisição dos insumos agregado pétreo e areia praticados nos fornecedores locais e os constantes do orçamento referencial dos projetos e, em havendo discrepância, efetuar as glosas necessárias de pagamentos indevidos porventura feitos e realizar as respectivas repactuações contratuais, garantindo aos contratados o direito ao devido contraditório.

e. Para o caso de licitações em andamento e cujos projetos tenham sido elaborados a partir de janeiro/2013, as Superintendências Regionais deverão também verificar os valores de aquisição dos insumos agregado pétreo e areia praticados nos fornecedores locais e os constantes do orçamento referencial dos projetos tão logo o contrato seja celebrado e recebido pela Unidade Local e/ou Fiscal do contrato da Superintendência Regional e, em havendo discrepância, realizar as respectivas repactuações contratuais antes de dar início às obras, garantindo aos contratados o direito ao devido contraditório.

4. Deve ser ressaltado que, muito embora a constatação da CGU tenha se dado em contratos do Programa CREMA, as providências determinadas no item 3 acima se aplicam, no âmbito da CGMRR, a todo e qualquer projeto elaborado a partir de janeiro/2013 e cujos orçamentos referenciais tenham sido feitos considerando os preços divulgados pelo SICRO 2, abrangendo, inclusive, obras já licitadas e contratos em vigor.

5. As determinações constantes do presente são para implementação imediata de forma a minimizar problemas de pagamentos em duplicidade, bem como evitar a impossibilidade de se realizar as necessárias repactuações por exaurimento dos quantitativos contratuais e dar presteza ao cumprimento das determinações e orientações dos Órgãos de Controle da União.

Atenciosamente,

Eng.º Luiz Guilherme Rodrigues de Mello, D.Sc.
Diretor de Infraestrutura Rodoviária
Substituto